Ma notice Assistance

Cette notice décrit l'ensemble de mes garanties
ainsi que les formalités à accomplir
pour bénéficier d'une aide temporaire
pour m'épauler lors des moments difficiles de la vie.

Avec l’assistance Malakoff Humanis, accédez à des prestations adaptées en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès !

Vos garanties prévoyance sont enrichies d’aides et de services d’assistance pour vous épauler

- comme les conseils dans vos démarches administratives, la prise en charge de vos enfants ou de vos ascendants, la garde de votre animal domestique, l’accompagnement psychologique...

Pour accéder à ce service, il vous suffit de **contacter nos conseillers** en téléphonant au : **09 86 86 06 58** (service gratuit + prix appel)

Accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Identifiant à communiquer lors de votre appel : **55 01 02**

Sommaire

L'objet de l'assistance ____ 4

Nous contacter ____ 4

Les tableaux de garanties ____ 5

La description des garanties d'assistance ____ 6

Les définitions ____ 13

Le cadre juridique ____ 16

Retrouvez les définitions dans le lexique à la page 13

L’objet de l’assistance

La convention d’assistance présentée ci-après se propose d’apporter aux adhérents du contrat d’assurance prévoyance.

AUXIA Assistance, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 1 780 000 euros – RCS de Paris 351 733 761 – Siège social au 21 rue Laffitte 75009 Paris.

AUXIA Assistance est désigné par « Nous » dans cette Convention

L’organisme chargé du contrôle de l’Assisteur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09

Nous contacter

Pour demander la mise en œuvre de l’une des prestations d’assistance, vous pouvez joindre, 7 jours sur 7, 24h sur 24, votre chargé d’assistance au **09 86 86 06 58** en précisant :

- Votre numéro de convention d’assistance : **55 01 02**
- Votre identité (nom, prénom, date de naissance)
- L’identité du bénéficiaire et ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone)
- L’entreprise employeur

Les prestations sont mises en œuvre du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures (hors jours fériés). Au cours de l’appel, il vous sera précisé les modalités de mise en œuvre des prestations.

Cette demande doit être formulée dans **un délai de 5 jours ouvrés suivant l’événement**.

Sauf cas fortuit ou cas de force majeure, toute déclaration tardive intervenant au-delà du délai de 5 jours ouvrés entraîne la déchéance de la garantie dans la mesure où le retard ne nous permet plus de mettre en œuvre nos garanties dans des conditions conformes à nos engagements.

En cas d’urgence, votre premier réflexe doit être l’appel aux services de secours publics **(le 15 ou le 112 pour le SAMU ; le 17 pour les services de la police ; le 18 pour les pompiers)** ou à votre médecin traitant. Nos services d’assistance ne se substituent pas aux interventions des services publics, ni aux prestations dues par les organismes sociaux et les employeurs.

Nous ne pouvons pas nous substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d'urgence ou de recherche, et nous ne prenons pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention.

Les tableaux de garanties

Les tableaux de garanties présentent les prestations auxquelles vous avez le droit **en fonction de votre situation.** Les garanties sont accordées dans **les conditions et limites de la notice d'assistance**, retrouvez le détail dans « La description des garanties d'assistance » à la page 6.

« Je » désigne le bénéficiaire.

J'AI BESOIN D'UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL OU JURIDIQUE

Je bénéficie de la garantie ci-dessous *quelle que soit la nature des évènements*		
Page 9	**Informations sociales et juridiques**	Par téléphone

JE SUIS DANS UNE SITUATION D'INVALIDITE OU D'INCAPACITE SUPERIEUR A 30 JOURS

Je bénéficie des garanties ci-dessous *dès la reconnaissance d'incapacité (durant la période d'incapacité) ou d'invalidité (les 3 premières années)*		
Page 7	**Aide aux démarches administratives**	Déplacement d'un proche
Page 7	**Aménagement de l'habitat** *(en cas d'invalidité)*	Par un ergothérapeute
Page 7	**Bilan de vie**	Par téléphone
Page 8	**Conduite à l'école et/ou aux activités extra-scolaires**	Jusqu'à 230 € TTC sur 1 mois
Page 8	**Garde des animaux domestiques**	Jusqu'à 230 € TTC sur 1 mois
Page 11	**Soutien psychologique**	Jusqu'à 6 entretiens
Page 11	**Transport pour examens médicaux** *(les 5 premières années)*	Jusqu'à 3 allers-retours par an
Page 11	**Venue d'un proche à mon chevet**	Jusqu'à 3 fois par an

J'ACCOMPAGNE UN DE MES PROCHES DEPENDANTS

Je bénéficie des garanties ci-dessous		
En cas d'hospitalisation imprévue de l'aidant à partir du 1er jour d'hospitalisation		
Page 6	**Aide à la recherche d'une structure d'accueil temporaire**	Dans la limite de 3 visites
Page 7	**Aide aux démarches administratives**	Déplacement d'un proche
Page 7	**Assistance à l'entrée en maison d'accueil**	Prise en charge du transfert
Page 9	**Prise en charge des ascendants dépendants** *(la venue d'un proche pour la garde des ascendants dépendants ou la garde à domicile)*	Garde à domicile pendant 24h
Soutien en cas d'épuisement physique et psychologique de l'aidant		
Page 6	**Aide à la recherche d'une structure d'accueil temporaire**	Dans la limite de 3 visites
Page 7	**Assistance à l'entrée en maison d'accueil**	Prise en charge du transfert
Page 9	**Prise en charge des ascendants dépendants** *(la venue d'un proche pour la garde des ascendants dépendants ou le transfert des ascendants dépendants chez un proche ou la garde à domicile)*	Dans la limite de 400 € TTC

EN CAS DE DECES DU BENEFICIAIRE

Je bénéficie des garanties ci-dessous		
Page 6	**Accompagnement et coordination des obsèques** *(localisation d'un opérateur funéraire, compréhension d'un devis obsèques, aide à la rédaction de courriers après décès, mise à disposition d'un guide des démarches)*	Par téléphone
Page 7	**Bilan de vie**	Par téléphone
Page 8	**Gestion des volontés funéraires**	Recueil et transmission
Page 9	**Informations funéraires**	Par téléphone
Page 10	**Prise en charge des enfants** *(la venue d'un proche pour la garde des enfants, ou le transfert des enfants chez un proche ou la garde à domicile)*	Garde à domicile jusqu'à 14h
Page 10	**Rapatriement du défunt**	Rapatriement du défunt et des accompagnants

La description des garanties d'assistance

La description des garanties d'assistance présente le détail, les conditions et les limites des garanties. Pour connaitre les prestations auxquelles vous avez le droit, référez-vous à votre situation dans la partie « Les tableaux de garanties » à la page 5.

Accompagnement et coordination des obsèques

Coordination des obsèques :
L'assisteur accueille les proches et répond à leurs demandes concernant :

- les premières démarches à effectuer ;
- le déroulement des obsèques ;
- les prestations funéraires, la crémation, l'inhumation, la concession et les travaux de cimetière ;
- la cérémonie civile ou religieuse ;
- le financement des obsèques (mutuelles, prélèvement sur le compte du défunt, contrats obsèques…).

Aide à la rédaction de courriers après décès :
L'assisteur fournit sur demande téléphonique du bénéficiaire :

- une assistance et des informations sur la rédaction de courriers à destination de tiers (notaire, mairie, représentant religieux, administration…),
- la mise à disposition de modèles de courriers utiles pour accomplir les démarches après décès (banques, assurance, Sécurité sociale…).

Les courriers nécessaires pour le règlement de la succession ou la liquidation du régime matrimonial ne sont pas prévus au titre du présent service.

Compréhension d'un devis obsèques :
L'assisteur vous aide par téléphone à comprendre le devis établi par un opérateur funéraire.
L'assisteur n'est pas responsable des interprétations et/ou des choix effectués par le bénéficiaire sur la base des informations fournies.

Localisation d'un opérateur funéraire :
L'assisteur communique par téléphone les coordonnées de 2 à 3 opérateurs funéraires exerçant leur activité autour d'un point géographique donné.

Cette indication :

- Laisse le bénéficiaire libre de contacter l'un de ces opérateurs funéraires, ou tout autre qui ne fait pas partie de ceux mentionnés.
- N'engage pas la responsabilité de l'assisteur quant à la qualité des prestations funéraires réalisées.

Mise à disposition d'un guide de démarches après le décès :
L'assisteur transmet à la famille du défunt 2 supports pratiques et pédagogiques (en version papier ou dématérialisée) pour l'aider dans les démarches administratives à réaliser dans les jours qui suivent le décès. Un service en ligne y est associé pour réaliser les courriers nécessaires.

Aide à la recherche d'une structure d'accueil temporaire

L'équipe d'accompagnement sociale, après évaluation de l'état de dépendance, recherche **un maximum de 3 structures d'accueil**, à proximité du domicile. Elle indique au bénéficiaire les différentes caractéristiques de ces établissements et les tarifs pratiqués. L'assisteur organise et prend également en charge les visites de ces établissements d'accueil temporaire, **dans la limite de 3 visites maximum**, à concurrence de **100 € TTC par visite**.

L'assisteur ne peut pas garantir l'accord d'admission de l'établissement et le nombre de places disponibles.

Aide aux démarches administratives

Sur demande du bénéficiaire, l'assisteur organise et prend en charge le déplacement d'un proche au domicile du bénéficiaire pour effectuer les démarches administratives (organismes sociaux, droits aux allocations, aides alimentaires, procuration).

L'assisteur ne prend pas en charge le déplacement réalisé par le proche à compter de son arrivée au domicile.

L'assisteur prend en charge **1 aller-retour** dans l'année suivant la déclaration d'incapacité ou d'invalidité selon le mode de transport prévu dans la convention.

ÉVENEMENTS	En cas d'incapacité ou d'invalidité	En cas d'hospitalisation imprévu de l'Aidant
PLAFONDS	**1 aller-retour** dans l'année suivant la déclaration	**1 aller-retour** sur le mois suivant l'évènement

Aménagement de l'habitat

Afin d'assurer le maintien à domicile du bénéficiaire, l'assisteur prend en charge l'intervention d'un ergothérapeute, **une fois durant la vie du contrat**. L'ergothérapeute évalue sur place les adaptations nécessaires au maintien à domicile (par exemple : aménagement de la douche, lit médicalisé, rampe d'accès, …) et fait établir par des professionnels les devis des travaux à effectuer.

L'assisteur ne prend pas en charge les coûts des travaux engagés, et n'est pas responsable du suivi et de la qualité des travaux.

Assistance à l'entrée en maison d'accueil

L'assisteur organise et prend en charge le transfert du bénéficiaire, de son domicile jusqu'à la maison d'accueil située à moins de 50 km.

Le transport est réalisé dans un véhicule adapté à la prise en charge de personnes en fauteuil roulant sous réserve que les lieux de départ et d'arrivée soient adaptés à la situation. En aucun cas le bénéficiaire ne sera porté.

Bilan de vie

Sur simple appel téléphonique, le bénéficiaire ou son proche peut demander à l'assisteur d'effectuer un bilan de vie. Ce bilan apprécie le contexte dans lequel évolue la personne (son environnement familial et social, les ressources financières dont elle dispose, ses habitudes de vie…), la gravité de son affection et son incidence sur la qualité de vie. Il comporte une évaluation des capacités psychiques et physiques de gestion du quotidien de la personne pour les activités de soins personnels, domestiques et ménagères, de loisirs, de vie sociale, de conduite automobile…

A l'issue de ce bilan, l'assisteur présente, par téléphone, au bénéficiaire ou à son proche les conclusions pour l'aider à :

- organiser au mieux son maintien à domicile,
- identifier la nature des interventions, la fréquence, la durée en fonction de l'environnement et du budget,

- établir et demander les aides et allocations auxquelles il peut prétendre.

Le cas échéant, si son maintien à domicile n'est pas possible, il l'aidera à effectuer les démarches pour être admis au sein d'une structure d'accueil adaptée.

Conduite à l'école et/ou aux activités extrascolaires

Lorsqu'aucun proche ne peut se rendre disponible, l'assisteur prend en charge le trajet (aller ou retour) à l'école et/ou aux activités extrascolaires des enfants **jusqu'à 230 € TTC** sur le mois suivant l'évènement.

La garantie est limitée à 1 remboursement sur présentation de facture(s). Si la facture acquittée est d'un montant inférieur au plafond défini ci-dessus, l'assisteur ne rembourse pas au bénéficiaire la différence entre la facture et le plafond d'indemnisation.

Garde des animaux domestiques

L'assisteur prend en charge sur présentation d'un justificatif de paiement la garde de l'animal par un organisme professionnel. La prise en charge comprend les frais de déplacement aller-retour et les frais de la prestation de garde de l'animal. Elle est limitée à **un plafond de 230 € TTC** sur le mois suivant l'évènement. La prestation est valable pour une garde de l'animal exécutée sur des jours consécutifs.

La garantie est limitée à 1 remboursement sur présentation de facture(s). Si la facture acquittée est d'un montant inférieur au plafond défini ci-dessus, l'assisteur ne rembourse pas au bénéficiaire la différence entre la facture et le plafond d'indemnisation.

Gestion des volontés funéraires

Chaque bénéficiaire peut exprimer et centraliser ses volontés liées à l'organisation de ses funérailles afin qu'elles soient transmises à ses proches au jour de son décès.

Le bénéficiaire peut demander le dépôt et l'enregistrement de ses volontés. Un formulaire de recueil des volontés lui est fourni. Il y indique les informations utiles au déroulement des funérailles et notamment :

- le choix des obsèques (inhumation/crémation),
- les dispositions déjà prises (références du contrat de prévoyance/concession),
- les coordonnées des personnes à prévenir.

En complément de l'engagement de conserver le formulaire, l'assisteur :

- vérifie que les volontés exprimées sont lisibles et qu'elles ne sont pas frappées de nullité au regard de la réglementation nationale. Est notamment exclue du contrôle, la conformité des volontés aux règlements municipaux et aux règlements intérieurs des cimetières.
- assure une veille juridique pour informer le bénéficiaire en cas de changement de législation pouvant affecter significativement le respect de ses volontés funéraires.
- Dès que l'assisteur est informé du décès il alerte les personnes à prévenir, le mandataire et l'opérateur funéraire désignés par le bénéficiaire et leur communiquons le formulaire des volontés funéraires.
- Le bénéficiaire peut modifier ses volontés à tout moment en demandant à l'assisteur un nouveau formulaire. Les modifications sont enregistrées à réception du nouveau formulaire daté et signé et récapitulant l'ensemble des volontés et informations importantes. Les modifications sont enregistrées sans frais supplémentaire dans la limite d'une modification par année civile.

L'assisteur :

- peut refuser d'enregistrer les volontés contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou qui nous apparaissent confuses ou sans lien avec l'exécution des funérailles,
- ne prend pas à sa charge le coût des prestations éventuellement nécessaires au respect des volontés,

- est exonéré de toute responsabilité si les volontés n'ont pas été mises à jour, si l'assisteur n'a pas été informé du décès après les obsèques, si les personnes à prévenir n'étaient pas joignables ou pas identifiables au moment du décès ou avant les obsèques, ou si les personnes prévenues n'ont pas tenu compte des volontés qui leurs ont été communiquées,
- ne prend pas en charge les formulaires des volontés reçues après le terme du présent contrat.

La gestion des volontés concerne exclusivement les indications portées dans le formulaire mis à la disposition du bénéficiaire. Le service d'assistance ne s'étend pas aux pièces et supports complémentaires (photographies, musiques, vidéos…) que le bénéficiaire souhaiterait joindre à son formulaire de volontés.

Informations funéraires

L'assisteur met à disposition des bénéficiaires un service téléphonique d'écoute, de soutien et d'accompagnement sur les sujets suivants :

- l'organisation générale des obsèques : comment s'organiser, comment financer ses obsèques, la crémation, l'inhumation, la concession, la cérémonie civile ou religieuse,
- la règlementation funéraire, la réglementation des cimetières,
- les démarches et formalités liées au décès,
- les prestations et fournitures funéraires,
- le don d'organes, le don du corps à la science.

Informations sociales et juridiques

L'assisteur vous informe par téléphone sur toutes informations pertinentes de la vie courante. Voici les principaux domaines couverts et les éléments qui peuvent vous être communiqués :

- **Social et administratif** : les formalités administratives, les régimes de protection sociale, les prestations auxquelles vous pouvez prétendre, les allocations, l'habitation, la famille, la succession, l'aide aux personnes en situation de handicap
- **Juridique** : la santé, le droit du travail, la retraite, la dépendance, la fiscalité, l'administration, la justice, les vacances

L'assisteur vous oriente, si besoin, vers les organismes qualifiés.

Pour certaines questions, la réponse ne pourra pas être immédiate. Lorsque l'assisteur doit effectuer des recherches, il rappelle le bénéficiaire pour lui communiquer les informations attendues. En aucun cas les renseignements fournis ne font l'objet d'une confirmation écrite.

L'assisteur ne peut pas être tenu pour responsable de l'interprétation des informations, et de l'utilisation que le bénéficiaire décidera d'en faire.

Les réponses apportées par l'assisteur s'appuient sur le droit français en vigueur, à l'exclusion de tout autre droit étranger.

Les informations communiquées constituent des renseignements à caractère documentaire, visés par l'article 66.1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971. Il ne s'agit ni de consultations juridiques, ni de consultations médicales.

Prise en charge des ascendants dépendants

Le bénéficiaire peut demander à l'assisteur de mettre en œuvre l'une des garanties ci-dessous.

- **La venue d'un proche pour la garde des ascendants** : l'assisteur organise et prend en charge un unique transport (aller-retour) d'un proche résidant sur le même territoire que le bénéficiaire, pour s'occuper de l'ascendant au domicile.

- **Ou le transfert chez un proche** : dans le cas où un proche ne peut pas se déplacer au domicile du bénéficiaire, l'assisteur organise et prend en charge un unique transport (aller-retour) des ascendants chez un proche résidant sur le même territoire que le bénéficiaire.

- **Ou la garde à domicile par un auxiliaire de vie** : dans le cas où un proche du bénéficiaire ne peut s'occuper de l'ascendant dépendant, l'assisteur missionne un professionnel agréé pour le garder. La durée de chaque prestation est d'un minimum de 2 heures, **limitée à 24 heures** sur le mois suivant l'évènement.

Plafond de la Garde à domicile :

ÉVENEMENTS	Hospitalisation de l'aidant	Si l'aidant a besoin de répit
PLAFONDS	**Jusqu'à 24h** sur le mois suivant l'évènement	**Jusqu'à 400 € TTC** une fois par an

A NOTER

Les 3 garanties ci-dessus ne sont pas cumulables.

Prise en charge des enfants

Le bénéficiaire peut demander à l'assisteur de mettre en œuvre l'une des garanties ci-dessous.

- **La venue d'un proche :** l'assisteur organise et prend en charge un unique transport (aller-retour) d'un proche résidant sur le même territoire que le bénéficiaire pour s'occuper des enfants, au domicile du bénéficiaire.

- **Ou le transfert des enfants** : dans le cas où un proche ne peut pas se déplacer au domicile du bénéficiaire, l'assisteur organise et prend en charge un unique transport (aller-retour) des enfants chez un proche résidant sur le même territoire que le bénéficiaire.

- **Ou la garde à domicile** : lorsqu'un proche ne peut se rendre disponible, l'assisteur organise et missionne un intervenant autorisé pour garder les enfants **dans la limite de 14 heures**, réparties sur une période de 12 jours. La durée de chaque prestation est d'un minimum de 2 heures.

Pour les prestations qui concernent les enfants :

- **La personne missionnée au domicile de l'enfant prendra et quittera ses fonctions en présence d'un parent.**
- **Auxia Assistance intervient à la demande des parents. Auxia Assistance ne peut être tenu responsable des évènements pouvant survenir pendant les prises en charge des enfants confiés.**

A NOTER

Les 3 garanties ci-dessus ne sont pas cumulables.

Rapatriement du défunt

Le rapatriement du corps du bénéficiaire est prévu uniquement si le décès survient à plus de 50 km du domicile du bénéficiaire.

L'assisteur organise et prend en charge à concurrence des frais réels :

- le transport du corps du défunt jusqu'au domicile (ou la maison funéraire la plus proche du domicile),
- les frais de mise en bière indispensables au transport du corps et rendus obligatoires par la réglementation en vigueur et incluant, si nécessaire, un cercueil d'entrée de gamme,
- le retour au domicile des personnes (conjoint/enfants) qui voyageaient avec le bénéficiaire,
- le transport aller-retour et les frais d'hôtel **(100€ TTC par nuit maximum dans la limite de 6 nuitées)** d'un héritier lorsque, pour un décès à l'étranger, sa présence est requise par les autorités locales pour effectuer les démarches nécessaires au rapatriement.

Les autres frais ne sont pas pris en charge, et notamment les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation et de crémation ainsi que les frais et taxes afférents, les frais de recherche en mer, montagne ou désert.
L'assisteur ne saurait être tenu pour responsable des retards ou empêchements dans l'exécution des services prévus qui résulteraient de cas de force majeure.

La mise en œuvre des services et garanties d'assistance doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de l'assisteur. Le rapatriement de corps qui n'a pas été organisé par l'assisteur ou en accord avec lui, ne donne pas droit, a posteriori, au remboursement ou à une quelconque indemnité compensatrice.

Les garanties Décès s'appliquent pour tout décès survenu tant en France qu'à l'étranger.

Soutien psychologique

Des psychologues cliniciens leur proposent un service d'écoute par téléphone. Le bénéficiaire peut appeler librement dans la limite de **6 entretiens par année civile.**

Cette prestation est délivrée durant les 6 mois qui suivent la reconnaissance de l'incapacité par la Sécurité sociale ou durant les 3 premières années qui suivent la reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité sociale.

Cette écoute n'est pas un travail de psychothérapie. Lorsque vous le souhaitez, Auxia Assistance peut vous mettre en relation avec un psychologue proche de votre domicile. Les consultations sont alors à votre charge.

Transport pour examens médicaux

Si le bénéficiaire doit se déplacer pour passer des examens médicaux, l'assisteur organise le transport aller-retour en ambulance, véhicule sanitaire léger ou taxi dans un rayon de 50 km.

Pour les personnes en fauteuil roulant, le transport est uniquement effectué à destination et à partir de lieux accessibles et sans portage de la personne.

L'aide au déplacement peut être fournie **jusqu'à 3 allers-retours** durant les 6 mois qui suivent la reconnaissance de l'incapacité par la Sécurité sociale ou durant les 5 premières années qui suivent la reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité sociale.

Venue d'un proche à mon chevet

L'assisteur organise et prend en charge le transport aller-retour d'un proche du bénéficiaire résidant en France Métropolitaine à compter du premier jour de l'événement provoquant la mise en œuvre de la garantie. La prestation est **limitée à 2 nuits, à concurrence de 100€ TTC par nuit**, petit déjeuner inclus. La garantie peut être mise en œuvre 3 fois par an sur la durée d'incapacité et durant les 5 premières années qui suivent la reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité sociale.

Aucune autre solution d'hébergement que celle prévue ne sera prise en charge.

Prise de contact

L'assisteur communique par téléphone. Les prises de contact se font toujours à la demande du bénéficiaire et, dans certains cas, du bénéficiaire aidant.

Responsabilité

Auxia Assistance ne peut pas être tenu pour responsable de l'interprétation des informations, et de l'utilisation que le bénéficiaire décidera d'en faire.

Nos réponses s'appuient sur le droit français en vigueur, à l'exclusion de tout autre droit étranger. Les informations communiquées constituent des renseignements à caractère documentaire, visés par l'article 66.1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971. Il ne s'agit ni de consultations juridiques, ni de consultations médicales.

Quand une mise en relation ou des coordonnées de professionnels ou de structures médicales sont proposées, cette proposition ne vaut pas recommandation d'Auxia Assistance. Elle se base sur le critère de la proximité du domicile.

Les garanties sont réalisées en tenant compte de la disponibilité et de la situation locale.

Les définitions

Aidant	L'Aidant est le bénéficiaire qui aide un proche en état de perte d'autonomie (l'Aidé) dans sa vie quotidienne de manière régulière et fréquente (au moins 1 fois par semaine). L'Aidant intervient à titre non professionnel. Il n'est pas rémunéré pour cette charge.
Aidé	L'Aidé est un proche du bénéficiaire reconnu en Etat de perte d'autonomie, ou en situation d'Invalidité. L'Aidé est : - Soit en état d'invalidité : L'état d'Invalidité est reconnu à l'Aidé, lorsqu'il est classé en invalidité de 3ème catégorie, au sens du Code de la Sécurité sociale - Soit possesseur d'une reconnaissance MDPH (reconnaissance handicap) - Etat d'une personne qui justifie l'APA au titre d'un classement GIR 1 à 3 ou qui justifie d'un classement GIR 1 à 3 Le Proche est : - Conjoint de droit ou de fait, pacsé ou concubin, - Ascendants directs au premier degré ou descendants directs au premier degré du bénéficiaire, - Frères, sœurs, beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, beau-frère ou belle-sœur.
Animaux domestiques	Animaux familiers (chiens ou chat uniquement) vivant habituellement au domicile du bénéficiaire et à sa charge. Les animaux ont reçu toutes les vaccinations obligatoires, et sont identifiés (puçage, tatouage). Sont exclus les chiens de 1ère et 2ème catégorie (chiens d'attaque / chiens de garde et de défense) mentionnés dans l'arrêté du 27/04/99 pris en application de l'article L211-12 du Code rural.
Ascendant dépendant	La personne physique qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes : Être parents, beaux-parents ou grands-parents du bénéficiaire (par filiation au sens de la législation française) ; Être atteint d'une dépendance médicalement constatée : - Soit en état d'invalidité - Soit en état de perte d'autonomie La dépendance doit être consolidée.
Assureur/Assisteur	AUXIA Assistance, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital entièrement libéré de 1 780 000 euros - RCS de Paris 351 733 761 - siège social au 21, rue Laffitte 75009 Paris. L'organisme chargé du contrôle de l'Assisteur est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.
Bénéficiaire	Le bénéficiaire est l'assuré souscripteur couvert par le contrat principal prévoyance.

Conjoint	- L'époux ou l'épouse du bénéficiaire non séparé(e) judiciairement, ni divorcé(e) ; - Ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité non dissout et non rompu ; - Ou le concubin : la personne ayant une vie commune notoire et permanente avec le bénéficiaire pendant une durée d'au moins deux ans ou ayant un enfant né de cette union. Le bénéficiaire et le concubin ne doivent être mariés, ni l'un ni l'autre, ni liés par un pacte civil de solidarité.
Domicile	Lieu de la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire, situé en France tel que présentée dans la définition de la territorialité ci-dessous.
Enfant	Les enfants du bénéficiaire et/ou de son conjoint, qui sont âgés de moins de 16 ans au jour de la mise en œuvre des garanties, tel que définis au contrat principal santé du bénéficiaire.
Hospitalisation imprévue	Tout séjour dans un établissement hospitalier public ou privé, consécutif à un accident ou à une maladie. L'hospitalisation est prescrite en urgence par un médecin dans les 7 jours qui la précèdent.
Hospitalisation programmée	Tout séjour dans un établissement hospitalier public ou privé ou toute hospitalisation à domicile, consécutif à une maladie ou un accident. L'hospitalisation est prescrite par un médecin, et le bénéficiaire en a connaissance plus de 7 jours avant le 1er jour d'hospitalisation.
Incapacité	Est considéré en état d'incapacité, le bénéficiaire qui par suite d'un accident ou d'une maladie est dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Cette impossibilité doit être médicalement constatée.
Invalidité	Le bénéficiaire déclarant être atteint d'un taux d'invalidité permanente égal ou supérieur à 66 % et il n'exerce aucune activité professionnelle susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit. L'Invalidité Permanente et totale est constatée par un médecin conseil de la Sécurité Sociale. L'attestation d'invalidité pourra être réclamée à des fins de contrôle.
Maladie	L'altération de la santé n'ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente.
Perte d'autonomie	L'état de perte d'autonomie est reconnu lorsque la personne concernée justifie de l'APA ou est classée dans les groupes iso-ressources (GIR) 1, 2, ou 3 de la grille Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources (AGGIR), tels que ces groupes sont définis, à titre indicatif, ci-dessous : – Le GIR 1 correspond aux personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants, – Le GIR 2 correspond à une personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des actes de la vie courante, ou une personne âgée dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer, – Le GIR 3 correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement, leur capacité à se déplacer, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.

Proche	Membres de la famille du bénéficiaire ou, à défaut, toute personne physique désignée : - Par le bénéficiaire, - Ou par l'un de ses ayants droits - Ou, à défaut, par l'assureur.
Territorialité	Le bénéfice des garanties d'assistance est ouvert pour les sinistres survenus en France Métropolitaine (dont Corse, Principautés de Monaco, d'Andorre). Les outre-mer prises en compte au titre du présent contrat sont : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon. Les prestations seront fournies uniquement dans les territoires cités ci-dessus.
Transport	Les transports organisés dans le cadre de l'assistance s'effectuent par taxi, train (billet de première classe) ou par avion en classe économique.

Le cadre juridique

AUXIA ASSISTANCE intervient dans le cadre fixé par les lois et règlements nationaux et internationaux. Seules les garanties organisées par ou en accord avec AUXIA ASSISTANCE sont prises en charge.

AUXIA ASSISTANCE n'intervient pas dans les cas où le demandeur aurait commis de façon volontaire des infractions à la législation en vigueur.

Durée des garanties

Les garanties de la présente convention sont acquises jusqu'à la date à laquelle le contrat souscrit auprès de Malakoff Humanis et ouvrant droit à la présente assistance prend fin pour quelque raison que ce soit.

Transmission des pièces justificatives

Compte tenu de la nature des services d'assistance proposés, AUXIA ASSISTANCE se réserve le droit de demander des pièces médicales justificatives de l'état de santé du bénéficiaire avant de mettre en œuvre les prestations d'assistance (certificat médical, bulletin d'hospitalisation, certificat de décès…).

Conformément à la loi n°2002-303 du 4 mars 2003 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé et afin de permettre à AUXIA ASSISTANCE de préserver la confidentialité des informations transmises, le bénéficiaire est invité à transmettre les pièces médicales sous pli cacheté destiné au Médecin conseil désigné par AUXIA ASSISTANCE dont l'adresse lui sera communiquée par téléphone.

Les services d'AUXIA ASSISTANCE sont organisés pour garantir la confidentialité des données de santé et ne communiquent aux services administratifs d'AUXIA ASSISTANCE aucuns détails sur la pathologie du bénéficiaire.

Conditions restrictives d'application

Absence de responsabilité d'Auxia Assistance en cas de force majeure

Circonstances exceptionnelles

AUXIA ASSISTANCE ne peut être tenu pour responsable des retards ou empêchements dans l'exécution des garanties d'assistance de la présente convention en cas de force majeure.

Subrogation

AUXIA ASSISTANCE est subrogé dans les droits et actions de toute personne Bénéficiaire de tout ou partie des garanties d'assistance figurant au présent contrat, contre tout tiers responsable de l'événement ayant déclenché son intervention à concurrence des frais engagés par AUXIA ASSISTANCE en exécution du présent contrat.

Déchéance des garanties

Le non-respect par le Bénéficiaire de ses obligations contractuelles entraîne la déchéance de ses droits au titre de l'événement survenu, si AUXIA ASSISTANCE prouve que le Bénéficiaire a tardé à déclarer le sinistre et que ce retard :

- n'est pas dû à un cas de force majeure,
- et cause un préjudice à AUXIA ASSISTANCE.

Lorsque le comportement de l'une des personnes concernées est susceptible de constituer un délit ou un crime (exemple discrimination, harcèlement ou atteintes aux personnes mandatées par l'assisteur pour délivrer le service), AUXIA ASSISTANCE se réserve le droit de suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce qu'une autorité administrative prononce une décision définitive sur la qualification des faits. AUXIA ASSISTANCE réclamera s'il y a lieu le remboursement de tout ou partie des frais qui pourraient être considérés comme la conséquence directe de ce comportement

Cas d'exclusion

Dans les cas listés ci-après, les garanties ne sont pas applicables :

- Les frais engagés sans l'accord préalable d'AUXIA ASSISTANCE,
- Toute prestation non expressément prévue par les clauses du présent contrat,
- Les frais non justifiés par des documents originaux,
- Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du présent contrat ou après le terme de ce contrat,
- Les conséquences de l'usage de médicaments, drogues, stupéfiants et produits assimilés non ordonnés médicalement et de l'usage abusif d'alcool (selon le seuil fixé par le Code de la route français à l'article R234-1),
- Les conséquences des actes intentionnels et/ou dolosifs du Bénéficiaire,
- La participation du Bénéficiaire à un crime, à un délit ou une rixe, sauf en cas de légitime défense,
- La tentative de suicide du Bénéficiaire,
- Les événements survenus lors de la pratique de sports dangereux (sports de combat, sports aériens, sports mécaniques) ou de la participation en tant que concurrent à des compétitions, paris ou défis,
- Les conséquences des interventions à caractère esthétique sur la personne du Bénéficiaire.

Fausse déclaration intentionnelle de sinistre

Si le bénéficiaire fait sciemment une fausse déclaration portant sur la nature ou les conséquences d'un sinistre, il peut être déchu de tout droit à la garantie pour le sinistre. Le cas échéant, les frais engagés à tort par AUXIA ASSISTANCE devront être remboursés.

Prescription

Conformément aux dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

La prescription est interrompue dans les conditions énoncées à l'article L.114-2 du Code des assurances. Cet article prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

Les causes ordinaires de prescription prévues par le Code civil sont :

- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil),
- La demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil),
- Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécutions ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil),
- L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245 du Code civil),
- L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (article 2246 du Code civil).

L'article L.114-3 du Code des assurances prévoit que, « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ».

Protection des données à caractère personnel

Conformément à la règlementation européenne et française en matière de données à caractère personnel, en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), les personnes physiques définies dans la partie « Définitions » des présentes conditions générales sont « les Personnes concernées ». Les Personnes concernées sont informées par AUXIA ASSISTANCE, ci-après désigné Malakoff Humanis, responsable du traitement des données à caractère personnel collectées, que AUXIA ASSISTANCE a désigné un délégué à la protection des données à caractère personnel qui peut être contacté par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à : Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

1. Les données à caractère personnel des Personnes concernées peuvent être collectées et traitées pour les finalités suivantes :

- la souscription, la gestion et l'exécution du contrat d'assurance ainsi que la gestion ou l'exécution de tout autre contrat souscrit auprès d'AUXIA ASSISTANCE ou d'autres sociétés du groupe Malakoff Humanis ;
- la gestion des avis des personnes concernées sur les produits, services ou contenus proposés par Malakoff Humanis ou ses partenaires ;
- l'exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ;
- l'exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins exprimés par les personnes concernées ;
- l'élaboration de statistiques y compris commerciales, d'études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement, une fois les données anonymisées par des procédés techniques permettant de s'assurer de la non ré-identification des personnes concernées ;
- l'exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme et à la lutte contre la fraude.

AUXIA ASSISTANCE s'engage à ne pas exploiter les données personnelles des personnes concernées pour d'autres finalités que celles précitées.

Sont notamment nécessaires à la passation, la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance, les données à caractère personnel suivantes : des données d'identification, des données relatives à leur situation familiale, économique, patrimoniale et financière, professionnelle, à leur vie personnelle, à leur santé, à l'appréciation du risque, à la gestion du contrat, etc...

Le consentement explicite et spécifique des Personnes concernées est recueilli pour permettre le traitement de données personnelles de santé, conformément à la loi Informatique et Libertés et à l'article 9 du RGPD.

Les destinataires des données à caractère personnel des Personnes concernées sont, dans la limite de leurs attributions respectives et suivant les finalités réalisées : les services d'AUXIA ASSISTANCE dont le personnel est en charge des traitements portant sur ces données, ainsi que les sous-traitants éventuels, les délégataires de gestion, les intermédiaires d'assurance, les réassureurs et coassureurs, les organismes professionnels habilités, les partenaires et les sociétés extérieures s'il y a lieu.

Les données de santé des Personnes concernées sont destinées au Service médical désigné par AUXIA ASSISTANCE et à toute personne placée sous la responsabilité du Service Médical, exclusivement aux fins de la passation, la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance. Elles ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

AUXIA ASSISTANCE s'engage à ce que les données à caractère personnel des personnes concernées ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

Les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes concernées sont traitées dans des conditions garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées.

Si des données à caractère personnel des personnes concernées venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays hors de l'Union européenne et ne présentant pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la Commission européenne, AUXIA ASSISTANCE s'assurera que le tiers s'est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, au respect de la règlementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion des contrats d'assurance et de la relation clients avec les Personnes concernées varient en fonction des finalités susvisées et sont conformes aux recommandations de la CNIL. En tout état de cause, le calcul de ces durées est réalisé en fonction des finalités pour lesquelles les données sont collectées, de la durée de la relation contractuelle, des obligations légales d'AUXIA ASSISTANCE et des prescriptions légales applicables.

AUXIA ASSISTANCE et ses partenaires s'engagent (1) à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté au risque présenté par le traitement des données des Personnes concernées et (2) à notifier à la CNIL et informer ces dernières en cas de violation de leurs données dans les limites et conditions des articles 33 et 34 du RGPD.

2. Les Personnes concernées disposent d'un droit de demander l'accès à leurs données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, et de décider du sort de leurs données, post-mortem. Les personnes concernées disposent également d'un droit de s'opposer au traitement à tout moment pour des raisons tenant à leur situation particulière, de limiter le traitement dont elles font l'objet et d'un droit à la portabilité des données à caractère personnel dans les limites fixées par la loi. Elles disposent enfin de la possibilité de s'opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière ciblée.

Ces droits peuvent être exercés par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

En cas de réclamation relative à la protection des données, les personnes concernées disposent également du droit de contacter la CNIL directement sur son site internet https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l'adresse suivante :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Les personnes concernées disposent également du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Pour plus d'informations : www.bloctel.gouv.fr

Traitement des réclamations et demandes clients

En cas de difficultés dans l'application du contrat, le souscripteur, l'assuré et les bénéficiaires peuvent contacter leur conseiller ou contact habituel.

La réclamation peut également être adressée :

@ par mail à l'adresse
info@auxia.com

Par courrier à l'adresse du service :
AUXIA ASSISTANCE – Direction du service client – TSA 40100 – 78087 Yvelines Cedex 9

Le service réclamation accusera réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant la date d'envoi de la réclamation écrite (sauf si la réponse à la réclamation est apportée dans ce délai) et, en tout état de cause, apportera une réponse à la réclamation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite.

Lorsqu'aucune solution à un litige n'a pu être trouvée ou lorsque l'organisme assureur ou gestionnaire n'a pas répondu dans le délai de 2 mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite, le souscripteur, l'assuré, et/ou les bénéficiaires peuvent s'adresser au Médiateur de l'Assurance :

Par courrier à l'adresse du service :
Le Médiateur de L'Assurance – TSA 50110 – 75441 Paris CEDEX 09

@ Par voie électronique :
www.mediation-assurance.org

La réclamation doit être envoyée dans un délai maximal d'un an à compter de l'envoi de sa réclamation écrite à l'organisme assureur et sans préjudice du droit d'agir en justice.
À défaut de règlement amiable, toute difficulté entre les parties liée au contrat sera portée devant le tribunal compétent.

AUXIA ASSISTANCE
SA au capital de 1 780 000 €
Entreprise régie par le Code des assurances
21 rue Laffitte – 75009 Paris
351 733 761 RCS Paris

Réf : AUX-24044_2512